

НАИМЕНОВАНИЕ ВУЗА

**ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА**

Курсовая работа

по дисциплине «Теория государства и права»
на тему:

«Проблемы реализации конституционных поправок»

Выполнил(а): студент(ка) 2 курса группы ГРУППА
ФИО СТУДЕНТА

Проверил(а): ФИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
ДОЛЖНОСТЬ, УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ

ГОРОД — 2026

Введение

Конституционная поправка начинает действовать не в тот момент, когда в официальном тексте появляется новая формулировка. Для одних положений этого достаточно: они непосредственно устанавливают запрет, принцип или гарантию. Другие нормы невозможно применить без федерального закона, бюджетного решения, новой процедуры либо изменения компетенции органов власти. Поэтому между юридическим вступлением поправки в силу и ее фактическим осуществлением почти всегда существует временной и содержательный разрыв. Именно в этом промежутке обнаруживаются основные трудности: неясность полномочий, несогласованность законов, недостаток ресурсов, различное понимание одной и той же конституционной формулы.

Тема особенно актуальна применительно к изменениям Конституции Российской Федерации 2020 года. Закон Российской Федерации о поправке от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ включил в один пакет нормы об организации публичной власти, формировании Правительства, Государственном Совете, конституционном контроле, федеративных отношениях, местном самоуправлении, социальных гарантиях и ценностных ориентирах.¹ Такое сочетание сделало реализацию неоднородной. Кадровые и организационные положения потребовали новых процедур, социальные гарантии — устойчивого финансирования, а общие понятия наподобие «единой системы публичной власти» — согласования с уже действующими принципами федерализма и самостоятельности местного самоуправления.

После вступления поправок в силу законодательная работа продолжилась. Были приняты новые законы о Правительстве Российской Федерации и Государственном Совете Российской Федерации, изменено

¹ Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <https://publication.pravo.gov.ru/document/0001202003140001> (дата обращения: 15.06.2026).

регулирование публичной власти в субъектах Федерации, расширено законодательство о конституционном контроле. Муниципальный блок получил новое системное оформление только в Федеральном законе от 20 марта 2025 г. № 33-ФЗ, причем отдельные элементы перехода впоследствии корректировались и были отложены до 2028 года.² Этот пример показывает, что реализация крупной поправки представляет собой не разовое действие, а длительный правотворческий и правоприменительный процесс.

Проблема исследования состоит в том, что формальное наличие необходимых законов еще не свидетельствует о достижении конституционной цели. Закон может подробно описывать новый институт, но оставлять неясным, кто отвечает за принятое решение. Координация органов может повысить управляемость, однако одновременно сузить пространство самостоятельного решения на региональном или местном уровне. Социальная гарантия может быть закреплена непосредственно в Конституции, но ее практическое значение будет зависеть от методики расчета и возможности судебной защиты. Поэтому оценивать реализацию следует не по числу принятых актов, а по качеству созданного правового механизма.

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие при осуществлении конституционных изменений.

Предмет исследования составляют нормы Конституции Российской Федерации, Закон о поправке 2020 года, принятые в его развитие федеральные конституционные и федеральные законы, Заключение Конституционного Суда Российской Федерации от 16 марта 2020 г. № 1-З,

² Федеральный конституционный закон от 06.11.2020 № 4-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации»; Федеральный закон от 08.12.2020 № 394-ФЗ «О Государственном Совете Российской Федерации»; Федеральный закон от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»; Федеральный закон от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»; Федеральный закон от 09.04.2026 № 85-ФЗ «Об организации контрольно-надзорной деятельности в отношении органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

а также положения теории государства и права о реализации права, законности и пределах публичной власти.³

Цель работы — выявить основные проблемы реализации конституционных поправок на примере изменений Конституции Российской Федерации 2020 года.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1. раскрыть понятие конституционной поправки и отличить ее юридическое действие от практической реализации;
2. определить процедурные и содержательные пределы изменения Конституции;
3. охарактеризовать особенности принятия поправок 2020 года;
4. рассмотреть их законодательное развитие в сфере публичной власти, федерализма, местного самоуправления и социальных гарантий;
5. выявить риски правовой неопределенности и нарушения институционального баланса;
6. предложить критерии, по которым можно оценивать результат реализации.

Методологическую основу составили формально-юридический, системный и сравнительный методы. Формально-юридический метод использован при анализе компетенции и процедур, системный — при сопоставлении новых положений с принципами глав 1 и 2 Конституции, сравнительный — при оценке различий между конституционной формулой и ее законодательной конкретизацией.

Рабочая гипотеза заключается в следующем: принятие предусмотренных поправкой законов является необходимым, но недостаточным условием ее эффективной реализации. Конституционная новелла достигает цели только тогда, когда текущее регулирование

³ Заключение Конституционного Суда Российской Федерации от 16.03.2020 № 1-3. URL: <https://www.ksrf.ru/doc/KSRFDecision459904.pdf> (дата обращения: 15.06.2026).

остается определенным, полномочия и ответственность не расходятся, социальные обязательства обеспечены ресурсами, а координация публичной власти не устраняет конституционные ограничения этой власти.

Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованных источников.

Глава 1. Конституционные поправки как теоретико-правовое явление

1.1. Понятие, назначение и пределы изменения конституции

Конституция должна быть устойчивой, но не неподвижной. Если ее невозможно изменить при появлении новых общественных потребностей, политический процесс начинает искать неформальные способы обхода устаревших правил. Если же Основной закон меняется так же легко, как обычный федеральный закон, он перестает ограничивать текущую власть. Механизм поправок нужен именно для удержания этого равновесия.

В теории государства и права реализация нормы означает воплощение содержащегося в ней предписания в поведении участников отношений и деятельности компетентных органов. В отношении Конституции следует различать три состояния. Первое — формальная действительность нормы после ее принятия и вступления в силу. Второе — нормативное обеспечение, то есть принятие законов и подзаконных актов, без которых общая формула не может работать. Третье — фактическая реализация, когда полномочие действительно осуществляется, гарантия защищает гражданина, а установленное ограничение учитывается органом власти и судом. Эти состояния могут не совпадать во времени.

Конституционная поправка представляет собой изменение отдельных положений действующей конституции в специально установленном порядке. Ее отличие от новой конституции состоит не только в объеме текста. Поправка исходит из сохранения существующей основы государственного строя; принятие новой конституции связано с повторным решением учредительных вопросов. Поэтому полномочие изменять отдельные главы не дает законодателю права пересмотреть всю конституционную модель под видом частичного обновления.

Назначение поправок различно. Они могут устранять пробел, уточнять компетенцию, закреплять уже сложившийся институт либо устанавливать новую гарантию. Но сама цель еще не определяет качество

нормы. Например, перенос социальной гарантии на конституционный уровень усиливает ее устойчивость, однако не отвечает на вопрос о порядке расчета выплаты. Закрепление координационного органа повышает его статус, но не снимает вопроса о границах его полномочий. Иными словами, поправка задает юридическое направление, а результат зависит от того, насколько последующее регулирование сохраняет это направление.

Российская Конституция использует разные процедуры изменения. Положения глав 1, 2 и 9 не могут быть пересмотрены Федеральным Собранием в порядке обычного закона о поправке. При поддержке предложения установленным большинством должен решаться вопрос о созыве Конституционного Собрания. Главы 3–8 изменяются в порядке статьи 136 Конституции: закон о поправке принимается квалифицированным большинством палат и вступает в силу после одобрения законодательными органами не менее чем двух третей субъектов Российской Федерации.⁴ Участие регионов здесь имеет принципиальное значение: изменения федеральной Конституции не должны зависеть только от федерального центра.

У этой процедуры есть формальные и материальные пределы. Формальные пределы отвечают на вопросы, кто вправе инициировать изменение, каким большинством оно принимается и какие стадии обязательны. Материальные пределы относятся к содержанию. Поправка к главам 3–8 не должна фактически отменять народовластие, правовое государство, разделение властей или основные права человека, защищенные главами 1 и 2. Конституционный Суд в Заключении № 1-З прямо исходил из того, что закон о поправке подлежит оценке на

⁴ Конституция Российской Федерации: официальный текст. Ст. 134–136. URL: <https://pravo.gov.ru/constitution/> (дата обращения: 15.06.2026); Федеральный закон от 04.03.1998 № 33-ФЗ «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации».

соответствие главам 1, 2 и 9 как по содержанию, так и по порядку принятия.⁵

Отсюда следует важный для данной работы вывод. Законность поправки не исчерпывается соблюдением голосований и сроков. После ее принятия материальные пределы продолжают действовать как требования к толкованию и реализации. Понятие «единая система публичной власти», например, нельзя раскрывать изолированно от статей 10 и 12 Конституции. Норма о защите исторической правды должна применяться совместно с гарантиями свободы мысли, слова и научного творчества. Иначе последующий закон способен изменить конституционный баланс сильнее, чем сама поправка.

Качественная поправка должна быть достаточно общей для длительного действия, но не настолько неопределенной, чтобы основное решение целиком переходило к обычному законодателю. Полностью исключить оценочные понятия из конституционного текста невозможно. Зато можно проверить, обозначена ли цель нормы, совместима ли она с другими положениями и существуют ли правовые способы контролировать усмотрение. Эти признаки позволяют отличить конституционный принцип от политической декларации.

Таким образом, реализация поправки включает не только издание новых актов. Она предполагает сохранение связи между конституционной целью, законодательной конкретизацией и практическим результатом. Именно разрыв между этими элементами образует главную теоретико-правовую проблему.

1.2. Особенности принятия конституционных поправок 2020 года

Поправки 2020 года трудно оценивать как одно однородное изменение. В Закон № 1-ФКЗ вошли нормы о требованиях к высшим должностным лицам, формировании Правительства, полномочиях

⁵ Заключение Конституционного Суда Российской Федерации от 16.03.2020 № 1-3. П. 2, 2.1. URL: <https://www.ksrf.ru/doc/KSRFDecision459904.pdf> (дата обращения: 15.06.2026).

парламента, Государственном Совете, прокуратуре, Конституционном Суде, местном самоуправлении, социальных гарантиях, языке, культуре, детях и международных решениях.⁶ Часть положений перестраивала институты власти, часть закрепляла социальные обязательства, часть формулировала ценностные ориентиры. Для каждой группы требовался свой способ реализации.

Комплексность пакета имела два последствия. С одной стороны, изменения представлялись как единая модель обновления публичной власти и могли быть согласованы между собой в одном акте. С другой стороны, при обсуждении и общероссийском голосовании граждан не мог поддержать один блок и отклонить другой. Эта особенность не отменяет юридического результата голосования, но имеет значение для будущего конституционного процесса: чем менее связаны между собой поправки, тем труднее установить, какое именно решение получило общественное одобрение.

Основные стадии, предусмотренные статьей 136 Конституции, были пройдены: закон принят палатами Федерального Собрания, одобрен законодательными органами субъектов Федерации и подписан Президентом. Сам Закон № 1-ФКЗ добавил еще два элемента — обязательное заключение Конституционного Суда и общероссийское голосование. Конституционный Суд должен был в семидневный срок проверить не вступившие в силу положения на соответствие главам 1, 2 и 9, а также оценить специальный порядок вступления статьи 1 Закона в силу.⁷

В Заключении от 16 марта 2020 г. № 1-З Суд признал и содержание поправок, и предусмотренный порядок соответствующими Конституции. Общероссийское голосование было охарактеризовано как особая форма непосредственного народного волеизъявления, которая дополняет, но не

⁶ Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ. Ст. 1.

⁷ Там же. Ст. 3 ч. 2–3.

заменяет решения Федерального Собрания и региональных парламентов.⁸ Эта аргументация сняла вопрос о юридической возможности дополнительного голосования применительно к конкретной реформе. Однако она не создала общего закона о подобных процедурах на будущее.

Здесь возникает вопрос правовой предсказуемости. Если дополнительная стадия вводится тем же законом, судьбу которого она определяет, правила формируются одновременно с предметом голосования. Для разовой процедуры это возможно, но для устойчивого конституционного порядка предпочтительнее заранее определить минимальные требования к информированию, наблюдению, подсчету голосов и обжалованию. Такая позиция не означает отрицания состоявшегося голосования. Речь идет о том, чтобы будущие изменения Основного закона проходили по известным заранее правилам.

Следует учитывать и пределы проверки, проведенной Конституционным Судом. В самом Заключении отмечено, что Суд решал вопросы права и не оценивал политическую целесообразность конкретных формулировок либо необходимость их включения непосредственно в Конституцию.⁹ Поэтому положительное заключение подтверждает конституционную допустимость, но не исключает научного обсуждения качества норм и последствий их применения.

Такое обсуждение действительно оказалось неоднозначным. Сторонники реформы связывали ее с упорядочением публичной власти, усилением социальных гарантий и конституционным закреплением значимых государственных институтов. Критические оценки касались объединения разнородных положений, перераспределения полномочий и влияния новых конструкций на систему сдержек и противовесов. Венецианская комиссия сформулировала внешнюю критическую позицию, особенно по вопросам институционального баланса и исполнения решений

⁸ Заключение Конституционного Суда Российской Федерации от 16.03.2020 № 1-З. П. 2.1.

⁹ Там же. П. 1.

межгосударственных органов.¹⁰ Для российской правовой системы эта позиция не является обязательным толкованием, но она полезна как контраргумент, позволяющий проверить устойчивость собственной оценки.

После официального опубликования обновленного текста завершилась процедура изменения Конституции, но не реализация реформы. Государственный Совет нуждался в федеральном законе, новые правила формирования Правительства — в обновленном федеральном конституционном законе, а единая система публичной власти — в перестройке регионального и муниципального регулирования. Таким образом, сама структура поправок заранее предполагала продолжительный переход от конституционного текста к действующим процедурам.

Особенность реформы 2020 года состоит не просто в большом числе изменений. Она заключается в том, что одним решением были запущены несколько разных процессов: институциональный, социальный, федеративный и ценностный. Их нельзя оценить единой мерой. Для организационных норм важны компетенция и ответственность, для социальных — финансирование и судебная защита, для ценностных — осторожное толкование в связи с правами человека. Это различие будет положено в основу дальнейшего анализа.

¹⁰ European Commission for Democracy through Law (Venice Commission). Interim Opinion on constitutional amendments and the procedure for their adoption in the Russian Federation. CDL-AD(2021)005. URL: <https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD%282021%29005-e> (accessed: 15.06.2026).

Глава 2. Основные направления реализации поправок 2020 года в Российской Федерации

2.1. Организация публичной власти, Правительство и Государственный Совет

Организационные поправки не могут реализоваться только за счет прямого действия Конституции. Основной закон определяет положение органа и важнейшие полномочия, но не описывает каждое кадровое решение, форму взаимодействия или срок процедуры. Поэтому после 2020 года главным способом реализации в этой сфере стало принятие федеральных конституционных и федеральных законов.

Центральной для реформы оказалась категория единой системы публичной власти. Ее практический смысл понятен: федеральные органы, субъекты Федерации и муниципалитеты решают связанные задачи, а гражданин оценивает государство по конечному результату, а не по тому, к какому уровню относится конкретное полномочие. Организация медицинской помощи, образования, транспорта или ликвидации чрезвычайной ситуации действительно требует согласованности разных органов.

Однако слово «единая» допускает два толкования. В первом случае речь идет о координации юридически самостоятельных уровней: общих целях, обмене информацией, согласовании программ и ответственности за совместный результат. Во втором — о построении единой управленческой вертикали, в которой нижестоящий уровень фактически утрачивает возможность самостоятельного решения. Конституция не позволяет автоматически выбрать второй вариант, поскольку одновременно сохраняет разделение властей, федеративное устройство и самостоятельность местного самоуправления.¹¹ Значит, единство должно

¹¹ Конституция Российской Федерации. Ст. 5, 10, 11, 12, 71–73, 132.

раскрываться через конкретные юридические связи, а не через общее предположение о подчиненности.

Новый Федеральный конституционный закон от 6 ноября 2020 г. № 4-ФКЗ развил измененные правила формирования Правительства.¹² Государственная Дума участвует в утверждении Председателя Правительства, его заместителей и большинства федеральных министров. По руководителям органов, ведающих вопросами обороны, безопасности, внутренних дел, юстиции, иностранных дел и рядом иных направлений, предусмотрено участие Совета Федерации. На первый взгляд парламентский элемент стал заметнее.

Тем не менее участие в назначении не превращает российскую модель в парламентскую. Президент сохраняет общее руководство Правительством, определяет ряд направлений его деятельности и обладает значительными кадровыми полномочиями.¹³ Поэтому реальный эффект новеллы зависит от содержания парламентской процедуры. Если рассмотрение кандидатуры ограничивается кратким формальным одобрением, новая компетенция мало влияет на ответственность исполнительной власти. Если палата обсуждает программу, задает вопросы и позднее сопоставляет обещания с результатами, конституционная поправка получает более содержательное действие.

Здесь проявляется общий принцип реализации организационных норм: полномочие следует оценивать вместе с процедурой и ответственностью. Само по себе участие нескольких органов может как усилить взаимный контроль, так и затруднить определение ответственного лица. Например, министр получает одобрение палаты, назначается Президентом и работает в составе Правительства под руководством Председателя. Для устойчивой системы необходимо различать

¹² Федеральный конституционный закон от 06.11.2020 № 4-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011060001> (дата обращения: 15.06.2026).

¹³ Конституция Российской Федерации. Ст. 80, 83, 110–113.

политическое согласование кандидатуры, текущее руководство и основания персональной ответственности.

Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. № 394-ФЗ оформил конституционный статус Государственного Совета Российской Федерации.¹⁴ До поправок этот орган действовал на основании указа Президента, а после включения в Конституцию потребовалось определить его задачи, состав и формы работы. Закон связывает Государственный Совет с обеспечением согласованного функционирования органов публичной власти и определением основных направлений внутренней и внешней политики.

Практическая ценность такого органа состоит в возможности обсуждать вопросы, которые не помещаются в компетенцию одного ведомства или одного уровня власти. Руководители субъектов получают площадку для участия в выработке общегосударственных решений. Одновременно возникает риск размывания компетенции. Государственный Совет не относится к отдельной ветви власти и не должен подменять Федеральное Собрание, Правительство или региональные органы. Поэтому для каждого результата его деятельности важно понимать юридическую форму: является ли это рекомендацией, поручением, проектом стратегического решения или основанием для последующего нормативного акта. От формы зависит и возможность контроля.

Поправки затронули Конституционный Суд. Федеральный конституционный закон от 9 ноября 2020 г. № 5-ФКЗ конкретизировал, в частности, новые формы предварительного контроля.¹⁵ Проверка законопроекта до подписания может предотвратить появление неконституционной нормы. Но предварительный контроль не должен восприниматься как окончательное подтверждение качества всего

¹⁴ Федеральный закон от 08.12.2020 № 394-ФЗ «О Государственном Совете Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012080064> (дата обращения: 15.06.2026).

¹⁵ Федеральный конституционный закон от 09.11.2020 № 5-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон “О Конституционном Суде Российской Федерации”».

будущего правоприменения. Даже конституционный по тексту закон способен породить проблему в конкретной ситуации, поэтому последующий контроль по обращениям граждан и судов сохраняет самостоятельное значение.

В результате институциональный блок поправок получил необходимое законодательное оформление. Однако оформление и эффективность — не одно и то же. Для Правительства главным вопросом остается содержательность парламентского участия, для Государственного Совета — ясность юридической природы его решений, для конституционного контроля — сохранение реальной возможности защищать права после вступления закона в силу.

2.2. Федерализм, местное самоуправление, социальные гарантии и конституционная идентичность

На региональном уровне идея единой системы публичной власти получила развитие в Федеральном законе от 21 декабря 2021 г. № 414-ФЗ.¹⁶ Он установил общие принципы организации органов субъектов Федерации, требования к их взаимодействию с федеральным уровнем и единые элементы статуса должностных лиц. Унификация обеспечивает сопоставимые гарантии для граждан и уменьшает число коллизий между регионами. Но федерализм предполагает не только единство, но и допустимое разнообразие.

Различия между субъектами связаны с территорией, расселением, экономикой, национальным составом и исторически сложившейся системой управления. Поэтому федеральный закон должен устанавливать общую рамку, оставляя региону пространство для выбора там, где вопрос не требует единого решения. Граница между общей рамкой и чрезмерной детализацией не может быть проведена один раз навсегда. Ее приходится

¹⁶ Федеральный закон от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112210031> (дата обращения: 15.06.2026).

проверять по тому, сохраняется ли у субъекта собственная компетенция и отвечает ли он за ее осуществление.

Еще сложнее соотношение единства и самостоятельности на муниципальном уровне. Статья 12 Конституции закрепляет, что местное самоуправление самостоятельно в пределах своих полномочий и не входит в систему органов государственной власти. Обновленная статья 132 одновременно предусматривает взаимодействие органов местного самоуправления и государственной власти в единой системе публичной власти.¹⁷ Между этими нормами нет прямого противоречия, если понимать взаимодействие как совместное решение задач при сохранении собственной компетенции. Противоречие появляется тогда, когда координация фактически заменяется административным подчинением.

Федеральный закон от 20 марта 2025 г. № 33-ФЗ стал наиболее поздним крупным актом, развивающим поправки в сфере местного самоуправления.¹⁸ Он вступил в силу в основной части 19 июня 2025 года, но переход к новой модели не завершился. В 2026 году законодатель уже вносил изменения в связанное регулирование, а Федеральный закон № 85-ФЗ перенес вступление отдельных положений о полномочиях и муниципальном контроле на 1 января 2028 года.¹⁹ Для оценки реализации это существенная деталь: по состоянию на 15 июня 2026 года муниципальная реформа находится в переходном периоде, поэтому делать окончательный вывод о ее практической эффективности преждевременно.

Основной риск здесь связан не с названием системы, а с ресурсами. Муниципалитет может иметь закрепленный перечень вопросов, но не располагать достаточными доходами, имуществом и специалистами.

¹⁷ Конституция Российской Федерации. Ст. 12, 130–133.

¹⁸ Федеральный закон от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202503200023> (дата обращения: 15.06.2026).

¹⁹ Федеральный закон от 09.04.2026 № 85-ФЗ «Об организации контрольно-надзорной деятельности в отношении органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <https://publication.pravo.gov.ru/document/0001202604090023> (дата обращения: 15.06.2026).

Передача государственных полномочий без соответствующих средств создает формальную обязанность, которую невозможно исполнить надлежащим образом. В таком случае ответственность перед населением остается на местном уровне, а реальные возможности определяются решениями другого уровня власти. Это нарушает связь между полномочием и ответственностью.

Социальные поправки реализуются иначе. Конституция закрепила минимальный размер оплаты труда не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения, ежегодную индексацию пенсий, индексацию социальных пособий и иных выплат.²⁰ Эти нормы усиливают устойчивость социальной функции государства: обычный законодатель уже не может полностью отказаться от самой гарантии. Но конкретный результат зависит от методики расчета, периодичности пересмотра показателей и бюджетного обеспечения.

Поэтому различаются юридическое наличие гарантии и ее социальная достаточность. Первое можно установить по тексту закона и факту индексации. Второе требует оценки покупательной способности, доступности услуг и положения конкретных групп населения. Курсовая работа не располагает необходимыми статистическими данными для такого вывода, поэтому ограничивается юридическим критерием: правила расчета должны быть понятны, стабильны и подлежать судебной проверке.

Ценностные положения о культуре, исторической памяти, детях, языке и преемственности также требуют реализации, но здесь опасна излишняя конкретизация. Конституционный Суд указал, что соответствующие нормы не могут толковаться как устанавливающие обязательную идеологию или отменяющие гарантии глав 1 и 2 Конституции.²¹ Следовательно, законодатель обязан искать такое применение ценностной нормы, которое не превращает ее в

²⁰ Конституция Российской Федерации. Ст. 75 ч. 5–7, ст. 75.1.

²¹ Заключение Конституционного Суда Российской Федерации от 16.03.2020 № 1-3. П. 3.

неопределенное основание для ограничения свободы слова, совести, научного или художественного творчества.

Похожий подход необходим к статьям 79 и 125 Конституции о возможности исполнения решений межгосударственных органов. Конституция закрепляет приоритет собственного конституционного порядка, но международные договоры продолжают составлять часть российской правовой системы. Поэтому юридически обоснованным является не автоматический отказ от любого неудобного решения, а рассмотрение конкретного противоречия и поиск способа исполнения обязательства, совместимого с Конституцией.²²

Законодательное развитие поправок охватило все основные заявленные направления, однако степень завершенности различается. Институты федеральной власти получили новое регулирование сравнительно быстро. Муниципальная реформа продолжается и после принятия базового закона. Социальные и ценностные нормы вообще не имеют момента окончательного завершения: их качество проверяется каждым новым бюджетом, законом и правоприменительным решением.

²² Конституция Российской Федерации. Ст. 15 ч. 4, ст. 79, ст. 125 ч. 5.1.

Глава 3. Проблемы реализации конституционных поправок

3.1. Правовая определенность и согласованность текущего законодательства

Первая проблема возникает при переводе конституционной формулы на язык обычного закона. Конституция неизбежно использует общие категории, поскольку рассчитана на длительное действие. Федеральный законодатель должен раскрыть их содержание, но не вправе незаметно заменить конституционное решение другим. Граница между конкретизацией и фактическим изменением смысла особенно важна для понятий «публичная власть», «координация», «общие принципы» и «конституционная идентичность».

Правовая определенность в данном случае означает не максимальное число подробностей, а ясность юридических связей. Из закона должно быть понятно, какой орган принимает решение, на каком основании, в какой форме, кто отвечает за исполнение и куда можно обратиться с жалобой. Если определен только общий координатор, но не разграничены полномочия участников, появляется пространство для неформального управления. Оно удобно в краткосрочной ситуации, однако плохо совместимо с принципом законности: гражданин и суд не могут проверить правило, которое существует лишь в сложившейся практике.

Комплексная реформа создает и техническую проблему согласования актов разной юридической силы. После изменения Конституции требуется пересмотреть федеральные законы, затем региональные акты и муниципальные уставы. Пока этот процесс не завершён, старые и новые нормы действуют одновременно либо применяются в части, не противоречащей новому регулированию. Такой переходный режим неизбежен, но он должен иметь понятные сроки.

Муниципальная реформа наглядно показывает эту трудность. Базовый закон принят в марте 2025 года, однако отдельные положения

отложены до 2028 года, а связанное законодательство продолжает корректироваться.²³ Само по себе изменение срока не свидетельствует о недостатке реформы: сложной системе требуется подготовка. Проблемой становится ситуация, когда участники не понимают, какая модель действует сейчас, какие решения нужно принять заранее и какие расходы возникнут после перехода.

Поэтому крупная конституционная реформа нуждается в открытом плане законодательного обеспечения. В нем должны быть перечислены необходимые акты, ответственные органы, предельные сроки и нормы переходного периода. Такой документ не заменяет закон, но позволяет видеть реформу целиком и вовремя обнаруживать противоречия.

Отдельная задача — согласованное толкование самой Конституции. Новые положения не отменяют ранее закрепленные принципы, если текст прямо не говорит об обратном. Единство публичной власти следует читать вместе с разделением властей и федерализмом; взаимодействие муниципальных и государственных органов — вместе с самостоятельностью местного самоуправления; ценностные нормы — вместе с правами и свободами. Конституционный Суд применил именно такой прием, когда указал, что положения об исторической памяти, языке и вере не могут служить основанием для обязательной идеологии и дискриминации.²⁴

Правовая определенность связана и с возможностью проверить результат. Для социальной гарантии недостаточно записать обязанность индексировать выплату: должна быть известна методика и дата перерасчета. Для координационного органа важно публиковать решения и обозначать их юридический статус. Для переданного полномочия необходимо определить источник финансирования. Иначе

²³ Федеральный закон от 20.03.2025 № 33-ФЗ. Ст. 93–94; Федеральный закон от 09.04.2026 № 85-ФЗ. URL: <https://publication.pravo.gov.ru/document/0001202604090023> (дата обращения: 15.06.2026).

²⁴ Заключение Конституционного Суда Российской Федерации от 16.03.2020 № 1-З. П. 3.

конституционная норма действует формально, но ее исполнение нельзя оценить.

Таким образом, основная опасность состоит не в общей формулировке как таковой, а в отсутствии проверяемого механизма. Чем шире конституционная категория, тем точнее обычный закон должен определять процедуру, ответственность и гарантии от произвольного применения.

3.2. Баланс единства публичной власти, разделения властей и самостоятельности местного самоуправления

Вторая проблема носит институциональный характер. Государству действительно требуется согласованность действий. Но конституционное устройство специально разделяет полномочия, чтобы решение не зависело от одного центра и могло быть проверено другим органом. Поэтому управляемость и разделение властей нельзя противопоставлять: устойчивое управление предполагает известные границы компетенции.

После 2020 года палаты Федерального Собрания получили дополнительные кадровые полномочия, а роль Президента в обеспечении согласованного функционирования системы публичной власти была уточнена. Формально это создает участие нескольких институтов. Фактический баланс зависит от процедуры. Если парламент располагает информацией о программе кандидата, проводит содержательное обсуждение и использует последующие формы контроля, его участие становится элементом ответственности. Если процедура сводится к подтверждению уже принятого решения, поправка почти не меняет практическое распределение влияния.

Та же логика применима к Государственному Совету. Координация федеральных и региональных интересов необходима, однако решения должны получать юридическое оформление через органы, которым Конституция предоставила соответствующую компетенцию. Иначе

возникает разрыв: политическое решение принимается на одной площадке, нормативный акт издает другой орган, а ответственность за последствия оказывается рассеянной. Поэтому прозрачность происхождения решения является не вопросом делопроизводства, а гарантией разделения властей.

Федерализм требует учитывать позицию субъектов не только на стадии одобрения самой поправки, но и при принятии законов, меняющих их полномочия и расходы. Унификация оправдана там, где обеспечивает равенство граждан и целостность правового пространства. Она становится спорной, если федеральный акт детально определяет вопросы, которые могут решаться по-разному без ущерба для этих целей. Практическим способом сохранить баланс могут служить предварительные консультации, оценка финансовых последствий и возможность региона выбрать допустимый вариант организации.

Самая чувствительная граница проходит в сфере местного самоуправления. Муниципальная власть ближе всего к повседневным потребностям населения, но обычно слабее обеспечена ресурсами. Включение ее в единую систему публичной власти способно улучшить взаимодействие с регионом. Одновременно возрастает риск, что местный орган будет отвечать перед населением за решение, которое фактически предопределено вышестоящим уровнем.

Самостоятельность нельзя оценивать только по способу формирования органа. Нужны собственные полномочия, доходы, имущество, кадры и возможность защищать компетенцию в суде. Если муниципалитет получает обязанность без средств, юридическая самостоятельность становится номинальной. Поэтому при передаче или перераспределении полномочий необходимо одновременно показывать источник финансирования и последствия для доступности услуг.

Контроль за муниципальными органами также должен быть соразмерным. Государство вправе проверять законность и расходование переданных средств, но контроль не должен превращаться в постоянное

вмешательство в решение вопросов местного значения. Федеральный закон № 85-ФЗ 2026 года специально урегулировал контрольно-надзорную деятельность в отношении муниципальных органов, что подтверждает самостоятельную значимость этой проблемы.²⁵

Из сказанного следует, что единство публичной власти конституционно приемлемо как согласованность, а не как стирание различий между уровнями и ветвями. Оно должно уменьшать дублирование и правовые разрывы, сохраняя возможность установить автора решения, проверить его законность и привлечь компетентный орган к ответственности.

3.3. Критерии эффективной реализации конституционных новелл

Формальный критерий реализации прост: приняты ли акты, прямо предусмотренные поправкой. Он необходим, но дает неполную картину. Для курсовой работы предлагается использовать пять взаимосвязанных критериев.

Первый критерий — нормативная полнота. Организационная норма должна получить процедуру, социальная гарантия — порядок расчета и финансирования, а ограничение — основания и способы обжалования. При этом не следует требовать отдельного закона для каждой конституционной фразы: нормы прямого действия могут применяться непосредственно.

Второй критерий — согласованность. Новый закон не должен противоречить другим положениям Конституции и смежным актам. Проверка включает юридическую экспертизу проекта, конституционный и судебный контроль, а также анализ проблем, выявленных после вступления закона в силу.

Третий критерий — определенность компетенции и ответственности. Должно быть видно, кто принимает окончательное решение и отвечает за

²⁵ Федеральный закон от 09.04.2026 № 85-ФЗ «Об организации контрольно-надзорной деятельности в отношении органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

результат. Этот критерий особенно важен для координационных органов и совместных полномочий нескольких уровней власти.

Четвертый критерий — ресурсная и процедурная исполнимость. Полномочие требует бюджета, кадров и времени. Право гражданина требует доступного способа защиты. Если этих элементов нет, норма сохраняется в тексте, но не становится устойчивым правилом поведения.

Пятый критерий — обратная связь. Масштабное изменение нельзя считать завершенным сразу после принятия базовых законов. Следует анализировать судебные споры, обращения граждан, региональную и муниципальную практику, а затем корректировать текущее законодательство. При этом обнаруженный недостаток не всегда требует новой поправки к Конституции. Сначала необходимо проверить, нельзя ли устранить его на уровне закона или правоприменения.

Практическое применение этих критериев предполагает публичную карту реализации, оценку влияния проектов на бюджеты и компетенцию, ясное обозначение переходных периодов и регулярное обобщение практики. Для социальных норм нужны измеримые показатели исполнения, для организационных — показатели сроков и ответственности, для ценностных — проверка совместимости ограничений с правами человека.

Такой подход позволяет избежать двух крайностей. Первая — считать поправку реализованной сразу после принятия нескольких законов. Вторая — объяснять любой недостаток необходимостью снова изменить Конституцию. Основной закон должен оставаться стабильным, а качество его действия обеспечивается прежде всего грамотным текущим законодательством и контролируемой практикой.

Заключение

Проведенное исследование подтвердило, что вступление конституционной поправки в силу и ее реализация не совпадают. Юридический текст может измениться в один день, тогда как перестройка законодательства, компетенции органов и правоприменительной практики занимает годы. На этом этапе и возникают основные риски: обычный закон способен сузить гарантию, расширить усмотрение либо нарушить связь между полномочием и ответственностью.

Поправки 2020 года особенно показательны из-за своей неоднородности. В одном акте были соединены институциональные, федеративные, социальные и ценностные положения. Для Правительства и Государственного Совета потребовались новые процедуры; для единой системы публичной власти — согласование федерального, регионального и муниципального уровней; для социальных гарантий — методики и бюджетные решения. Муниципальная реформа продолжает переходный период и после принятия Федерального закона № 33-ФЗ, что не позволяет считать весь процесс завершенным.

Первая выявленная проблема связана с правовой определенностью. Законодательная конкретизация должна отвечать на вопросы о компетенции, форме решения, ответственности, финансировании и обжаловании. Вторая проблема состоит в сохранении институционального баланса. Координация полезна лишь до тех пор, пока она не подменяет разделение властей, федерализм и самостоятельность местного самоуправления. Третья проблема относится к фактической исполнимости: без ресурсов и защиты полномочие или гарантия остаются преимущественно текстом.

Рабочая гипотеза подтвердилась. Количество принятых актов отражает только первый уровень реализации. Более точная оценка требует учитывать нормативную полноту, согласованность законодательства,

определенность компетенции, ресурсное обеспечение и наличие обратной связи с практикой.

Представляется целесообразным сопровождать крупные конституционные изменения открытым планом законодательного обеспечения, заранее обозначать переходные периоды, оценивать влияние проектов на бюджеты субъектов и муниципалитетов, а также регулярно обобщать судебную и региональную практику. Обнаруженные недостатки следует прежде всего устранять на уровне текущего закона, не превращая изменение Конституции в обычный инструмент управления.

Итоговый вывод состоит в том, что реализация поправки является проверкой способности государства быть связанным собственным Основным законом. Эффективной можно признать не ту реформу, которая породила больше нормативных актов, а ту, в которой деятельность публичной власти стала яснее, ответственность — определеннее, а конституционные права получили работающие способы защиты.

Список использованных источников

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 // Официальный интернет-портал правовой информации. — URL: <https://pravo.gov.ru/constitution/> (дата обращения: 15.06.2026).
2. Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» / официальный текст // Официальный интернет-портал правовой информации. — URL: <https://publication.pravo.gov.ru/document/0001202003140001> (дата обращения: 15.06.2026).
3. Федеральный закон от 04.03.1998 № 33-ФЗ «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. — 1998. — № 10. — Ст. 1146.
4. Заключение Конституционного Суда Российской Федерации от 16.03.2020 № 1-З «О соответствии положениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации не вступивших в силу положений Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации...» / официальный текст // Конституционный Суд Российской Федерации. — URL: <https://www.ksrf.ru/doc/KSRFDecision459904.pdf> (дата обращения: 15.06.2026).
5. Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 03.07.2020 «О результатах общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации» // Центральная избирательная комиссия

- Российской Федерации. — URL:
<https://www.cikrf.ru/activity/docs/postanovleniya/46746/> (дата обращения: 15.06.2026).
6. Указ Президента Российской Федерации от 03.07.2020 № 445 «Об официальном опубликовании Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками» // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2020. — № 27. — Ст. 4196.
 7. Федеральный конституционный закон от 06.11.2020 № 4-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» / официальный текст // Официальный интернет-портал правовой информации. — URL: <https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011060001> (дата обращения: 15.06.2026).
 8. Федеральный закон от 08.12.2020 № 394-ФЗ «О Государственном Совете Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации. — URL: <https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012080064> (дата обращения: 15.06.2026).
 9. Федеральный конституционный закон от 09.11.2020 № 5-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон “О Конституционном Суде Российской Федерации”» / официальный текст // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2020. — № 46. — Ст. 7196.
 10. Федеральный закон от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации. — URL: <https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112210031> (дата обращения: 15.06.2026).
 11. Федеральный закон от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе

- публичной власти» // Официальный интернет-портал правовой информации. — URL: <https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202503200023> (дата обращения: 15.06.2026).
12. Федеральный закон от 09.04.2026 № 85-ФЗ «Об организации контрольно-надзорной деятельности в отношении органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации. — URL: <https://publication.pravo.gov.ru/document/0001202604090023> (дата обращения: 15.06.2026).
13. Авакьян С. А. Конституционное право России: учебный курс: в 2 т. / С. А. Авакьян. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022.
14. Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации: учебник / М. В. Баглай. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2018. — 768 с.
15. Interim Opinion on constitutional amendments and the procedure for their adoption in the Russian Federation. CDL-AD(2021)005 / European Commission for Democracy through Law (Venice Commission). — Strasbourg, 2021. — URL: <https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD%282021%29005-e> (accessed: 15.06.2026).
16. Бондарь Н. С. Судебный конституционализм в России в свете конституционного правосудия / Н. С. Бондарь. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2011. — 544 с.
17. Витрук Н. В. Конституционное правосудие. Судебное конституционное право и процесс: учебное пособие / Н. В. Витрук.

- 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2012. — 592 с.
18. Зорькин В. Д. Конституционно-правовое развитие России / В. Д. Зорькин. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2011. — 720 с.
 19. Комментарий к Конституции Российской Федерации / под ред. В. Д. Зорькина. — 3-е изд., пересмотр. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2013. — 1040 с.
 20. Кокотов А. Н. Конституционное право России: курс лекций / А. Н. Кокотов. — Москва: Проспект, 2020. — 296 с.
 21. Колюшин Е. И. Конституционное право России: курс лекций / Е. И. Колюшин. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2015. — 416 с.
 22. Лазарев В. В. Теория государства и права: учебник для вузов / В. В. Лазарев, С. В. Липень. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва: Юрайт, 2024. — 521 с.
 23. Марченко М. Н. Теория государства и права: учебник / М. Н. Марченко. — Москва: Проспект, 2021. — 640 с.
 24. Матузов Н. И. Теория государства и права: учебник / Н. И. Матузов, А. В. Малько. — Москва: Дело, 2017. — 528 с.
 25. Морозова Л. А. Теория государства и права: учебник / Л. А. Морозова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020. — 464 с.
 26. Нерсисянц В. С. Общая теория права и государства: учебник / В. С. Нерсисянц. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 1999. — 552 с.
 27. Хабриева Т. Я. Тематический комментарий к Закону Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» / Т. Я. Хабриева, А. А. Клишас. — Москва: Норма, 2020. — 240 с.

28. Чиркин В. Е. Конституционное право России: учебник / В. Е. Чиркин. — Москва: Норма, 2013. — 304 с.
29. Эбзеев Б. С. Конституция, власть и свобода в России: опыт синтетического исследования / Б. С. Эбзеев. — Москва: Проспект, 2014. — 336 с.
30. Умнова И. А. Конституционное право Российской Федерации: учебник и практикум / И. А. Умнова, И. А. Алешкова. — Москва: Юрайт, 2020. — 536 с.